

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4571/2536

นาง อัญชิสา หรือสุทธาทิพย์ เจียมกิจ
วัฒนา หรือลัมรุ่งสุขโข

โจทก์

นางสาว อรษา เจียมกิจวัฒนา

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208

หลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้ว ไม่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้ส่งคำบังคับตามคำพิพากษาให้แก่จำเลย จำเลยจึงยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ได้ทั้งคำร้องได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่จำเลยได้ขาดนัด และอ้างด้วยว่าจำเลยไม่เคยเอาเงิน 400,000 บาทจากโจทก์ไปซื้อที่ดินดังโจทก์ฟ้อง ซึ่งเป็นการโต้แย้งคำฟ้องของโจทก์ และเป็นการคัดค้านคำพิพากษาของศาล คำร้องของจำเลยจึงถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 94264 พร้อมบ้านเลขที่ 9/34 ตำบลท่าทราย(บางธรณี) อำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรีหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดเลขที่ 94264 พร้อมบ้านเลขที่ 9/34 ตำบลท่าทราย(บางธรณี) อำเภอ เมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรีให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือ เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยยื่นคำร้องว่า จำเลยไม่ได้มีภูมิลำเนาตามที่โจทก์ระบุในฟ้อง จำเลยไม่ ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้องและศาลพิพากษาให้จำเลยแพ้คดีเพราะการส่งหมายเรียกและ แจ้งนัดได้ส่งไปที่ซึ่งมิใช่ภูมิลำเนาจำเลย จำเลยมิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและ ขาดนัดพิจารณา ความจริงจำเลยไม่เคยเอาเงินจากโจทก์ไปซื้อที่ดินและบ้านดังกล่าว ตามฟ้องเอกสารที่โจทก์อ้างเป็นเอกสารปลอม ขอให้มีความสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดี ใหม่

โจทก์คัดค้านว่า การขาดนัดของจำเลยจึงเป็นการจงใจและคำร้องของจำเลย มิได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้ง ซึ่งเหตุที่ขาดนัดและข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีความสั่งยกคำร้องของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยมิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัด พิจารณา แล้ววินิจฉัยยกอุทธรณ์หมายว่าคดีนี้ศาลได้พิพากษาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2532 ไม่ปรากฏว่าศาลได้ส่งคำบังคับตามคำพิพากษาให้แก่จำเลย จำเลยจึงยื่นคำร้อง

ขอให้พิจารณาใหม่เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2532 ได้ทั้งคำร้องได้กล่าวโดยละเอียดชัดเจนซึ่งเหตุที่จำเลยได้ขาดนัด พร้อมทั้งได้กล่าวด้วยว่าจำเลยไม่เคยเอาเงิน 400,000 บาท จากโจทก์ไปซื้อที่ดินดังโจทก์ฟ้องแต่อย่างใดซึ่งเป็นการโต้แย้งคำฟ้องของโจทก์และเป็นการคัดค้านคำพิพากษาของศาล คำร้องของจำเลยจึงถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 ชอบที่ศาลจะสั่งให้ดำเนินการพิจารณาใหม่ได้ ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแก่จำเลยให้ถูกต้องแล้วพิจารณาพิพากษาใหม่ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาล ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>